

1505827-44.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: TERESA DE ALMEIDA RIBEIRO MAGALHAES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Aos 31 de maio de 2022, às 13:30 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da restrição de acesso de pessoas ao prédio do Fórum, apresentaram-se a MMª Juíza de Direito, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1505827-44.2022.8.26.0228 - lauda

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1505827-44.2022.8.26.0228

Ctrl 333/22

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Aos 31 de maio de 2022, às 13:30 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da restrição de acesso de pessoas ao prédio do Fórum, apresentaram-se a MMª Juíza de Direito, Drª. Teresa de Almeida Ribeiro Magalhães, o(a) Promotor(a) de Justiça, Drª. Solange Aparecida Sibinel, o réu ALEX DA SILVA FERNANDES DE MORAIS (preso no CDP Vila Independência) e o(a) defensor(a), Dr. Rudinelio De Oliveira Pereira, OAB/SP 359.594. Iniciados os trabalhos, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foram colhidos, pelo sistema virtual, os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes. Em seguida, foi(ram) interrogado(s) o(a)(s) ré(u)(s). Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com o(a)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do Código de Processo Penal, tendo a MM. Juíza feito, a(o)(s) ré(u)(s), a observação determinada no artigo 186, do Código de Processo Penal. Após, pela MMª. Juíza foi dito que declarava encerrada a instrução e deliberava o início dos debates da causa. Pela Acusação foi dito que: alegações finais colhidas por sistema audiovisual. Pela Defesa foi dito que: alegações finais colhidas por sistema audiovisual. Pela MMª. Juíza foi dito que: Vistos. ALEX DA SILVA FERNANDES DE MORAIS, qualificado nos autos, foi denunciado e encontra-se processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c.c. o artigo 61, II, "j", do Código Penal, porque, segundo a denúncia, em ocasião de calamidade pública, no dia 10 de março de 2022, por volta das 10h, na Rua Promontório, altura do nº 37, Brasilândia, nesta Cidade e Comarca da Capital, trazia consigo e guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, drogas

consistentes em 174 porções de Cannabis Sativa L prensada, vulgarmente conhecida como "maconha" (Tetrahydrocannabinol-THC), , com massa líquida de 1.186,2g (um quilo, cento e oitenta e seis gramas e dois decigramas), 288 invólucros de cocaína, pesando 112,4g (cento e doze gramas e quatro decigramas), 119 porções de cocaína em forma de pedras de "crack", com massa líquida de 47,8g (quarenta e sete gramas e oito decigramas), 13 comprimidos de metilenodioximetanfetamina (MDMA), vulgarmente conhecido por "ecstasy", com massa líquida de 8,2g (oito gramas e dois decigramas), bem como 33 porções de "haxixe" (THC), pesando 15,5g (quinze gramas e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (pgs. 01/03). Acompanha a denúncia o inquérito de pgs. 04/61. Determinada a notificação do réu para apresentação de Defesa Preliminar (pgs. 72), foi a mesma apresentada (pgs. 85/105). Recebida a denúncia (pgs. 110/111), foi o réu citado. Durante audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação e a consequente condenação do acusado. A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu e, subsidiariamente, a concessão de benesses. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de pgs. 16, laudo de constatação de pgs. 25/29 e laudo de exame químico-toxicológico de pgs. 79/82. Os policiais, pessoas que não conheciam o réu, confirmaram que o local é conhecido como ponto de venda de drogas, então, e que visualizaram um indivíduo com uma sacola, de cor branca, e o acusado, ao notar a aproximação da viatura demonstrou certo nervosismo e empreendeu fuga, sendo capturado logo em seguida e foi abordado. Em revista pessoal, mais precisamente dentro da sacola que portava, foi encontrado uma grande quantidade de substâncias que aparentava ser drogas, notadamente, "maconha", cocaína e "crack", e valor em dinheiro, cujo importe não se recorda. Que inclusive estavam embaladas próprias para a venda. Questionado sobre a procedência das substâncias e do valor em dinheiro que com ele foi encontrados, revelou aos policiais militares que fazia traficância no local e que receberia uma porcentagem ao final, não sabendo informar quanto. Eram dois policiais no momento da prisão. O réu, ao ser interrogado, afirmou ter cumprido pela por tráfico, mora com a mulher, possui dois filhos. Trabalhava até o início da pandemia. Estava passando por dificuldades e resolveu traficar, ganhava duzentos reais por dias. Estava com a droga para venda, e não reside próximo. A pegava naquele local de pessoa que vinha a passar a droga. PASSO À DOSAGEM DAS PENAS. O réu não possui antecedente criminal que configure reincidência, devendo ser considerado, portanto, primário. Atento ao disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42, da Lei 11.343/06, fixo a pena-base um quinto acima do mínimo legal, ante a grande quantidade de droga apreendida, mais de um quilo e meio, a contar ainda com extrema variedade de entorpecentes, a demonstrar maior periculosidade que a normal para a espécie, sendo a pena posta em seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa. Deixo de promover o aumento da sanção em decorrência da calamidade pública, eis que não há prova de que tal circunstância tenha contribuído para o resultado delitivo. Pelo motivo já exposto, inviável a aplicação da benesse disposta no artigo 33, § 4º, da lei 11.343/06. Torno a reprimenda, assim, definitiva. O valor do dia-multa será calculado no mínimo legal. O regime de cumprimento da pena é o semiaberto, diante da gravidade da conduta a ensejar uma maior reprimenda, e ainda, porque se assim não fosse estabelecido gerar-se-ia a certeza de impunidade, aliada à confissão do acusado. Não poderá apelar em liberdade eis que necessária garantia da ordem pública. Isso porque não há, nos autos, qualquer indicativo com o condão de firmar de forma irrefutável que, se solto, não voltará a delinquir. Ademais, há de ser observada a função dúplice ressocializante e expiatória da pena. Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR ALEX DA SILVA FERNANDES DE MORAIS, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento das penas de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, calculados no mínimo legal. Não poderá o réu apelar em liberdade, recomende-se onde está preso. Com o trânsito em julgado, deverá o réu ter seu nome lançado no rol dos culpados.

Fica(m) o(a)(s) ré(u)(s) ciente(s) de que, com o trânsito em julgado, deverá(ão) recolher o valor referente às custas processuais, no prazo de 60 dias, sob pena de inscrição na Dívida Ativa Estadual. Não havendo controvérsia quanto ao entorpecente apreendido, poderá o mesmo ser incinerado, se já não o feito, e para tanto, oficie-se. Determino, ainda, o perdimento do valor apreendido em favor da União. Oficie-se. Dou a sentença por publicada em audiência e as partes por intimadas. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, _____ Assistente Judiciário, digitei, imprimi e subscrevi.

MM^a. Juíza:

Ministério Público:

Defesa:

Réu:

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o réu e as partes estavam presentes em audiência e saíram intimadas da r. Sentença supra. Em 31 de maio de 2022. Eu, _____ esc.
Subscrevi.